I. OBJETIVO

Establecer el procedimiento a seguir para el trámite, manejo, control, seguimiento y amortización del anticipo otorgado al contrato de interventoría, relacionados con el diligenciamiento de los siguientes formatos:

MEPI-MN1-IN-3-FR-1: Plan de Inversión del Anticipo Contrato de Interventoría.
MEPI-MN1-IN-3-FR-2: Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo Contrato de Interventoría.

II. ALCANCE

El presente instructivo determina las actividades para el trámite, manejo, control, seguimiento del anticipo, desde su desembolso por parte de la Entidad hasta su amortización.

III. GENERALIDADES

1. La información solicitada en los formatos que hacen parte del presente instructivo debe ser diligenciada en su totalidad por el Interventor. Cuando la información no aplique se indica con N/A.

2. Las notas contenidas en los formatos del presente instructivo deben ser tenidas en cuenta para todos los efectos contractuales correspondientes.

3. El Interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información y los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos.

4. Corresponde al Interventor solicitar el desembolso del anticipo por parte del Instituto y la presentación de los documentos soporte. El Instituto Nacional de Vías desembolsa el anticipo de acuerdo con la Disponibilidad del PAC y según lo establezca el Pliego de Condiciones.

5. El Interventor elabora el plan de inversión del anticipo contrato de interventoría (Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1) y lo debe presentar para revisión y aprobación del Supervisor del contrato de interventoría. El original del plan de inversión del anticipo debe ser remitido a la Unidad Ejecutora para el trámite de autorización del desembolso del anticipo. Una vez tramitado el anticipo este documento debe ser remitido al archivo de gestión del contrato.

6. Para la conformación y entrega del expediente contractual, el Interventor debe ceñirse a los lineamientos que determine la Entidad a través de las dependencias competentes encargadas de administrar y custodiar los expedientes contractuales, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC."

7. La iniciación de labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales, no está supeditada en ningún caso al giro del anticipo por parte del Instituto Nacional de Vías.

8. Los dineros provenientes del anticipo sólo podrán ser invertidos de acuerdo con el Plan de inversión del anticipo debidamente aprobado por el Supervisor del contrato de interventoría y estos no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecución y cumplimiento del contrato.

   Tienen la condición de fondos públicos hasta el momento en que sean amortizados mediante la facturación de las actividades ejecutadas; su mal manejo, el cambio de destinación o su indebida apropiación darán lugar a las responsabilidades penales, civiles, disciplinarias y fiscales correspondientes.

9. El manejo del anticipo se hará de conformidad con lo previsto en la normatividad vigente y el respectivo pliego de condiciones. Los costos financieros y tributarios que genere el anticipo en las cuentas bancarias deben ser incluidos por el Interventor en su factor multiplicador.

10. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría deben aperturar una cuenta bancaria conjunta que genere rendimientos a nombre del contrato para manejar los fondos del anticipo, de tal forma que los recursos que se giren con cargo a ella necesiten para ser pagados las firmas del representante legal de la Interventoría y del Supervisor del contrato de interventoría. Dicha cuenta debe ser vigilada por el Supervisor del contrato de interventoría.

11. **Rendimientos Financieros.** Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por el Instituto al Interventor, deben ser reintegrados por este mensualmente a la Tesorería del Instituto cuando se trate de recursos propios o a la Dirección del Tesoro Público cuando se trate de recursos nación, en la forma prevista por el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 o las normas que los modifiquen o sustituyan y deben ser consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdirección Financiera. Cuando se trate de recursos nación el reintegro puede hacerse mediante consignación y/o transferencia vía SEBRA (Servicios Electrónicos del Banco de la República).

    Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia de la consignación o transacción a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor**.

12. El Interventor debe solicitar al banco la respectiva certificación de apertura de la cuenta en la que conste que es para el manejo conjunto del anticipo del contrato y especificando que para los giros electrónicos o con cheque con cargo al anticipo requiere de las autorizaciones ó firmas conjuntas. Debe indicarse número del contrato, objeto, NIT del Interventor, nombre del Interventor y de su representante y el nombre del Supervisor del contrato de interventoría. Además, debe indicarse que dicha cuenta genera rendimientos. Esta certificación debe ser remitida a la Unidad Ejecutora y sirve como soporte para el giro del anticipo.

13. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y harán el reintegro al Instituto del saldo si lo hay, en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, el número, año del contrato y el nombre del

Interventor. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

14. Cumplidos los requisitos anteriores, el Gestor Técnico de Proyecto en sede central del INVIAS o el Supervisor del Contrato de Interventoría en el caso de las Direcciones Territoriales debe diligenciar el formato AFINCO-FR-14 de autorización del pago, el cual debe ser suscrito por el ordenador del pago. Este documento debe ser radicado de manera oportuna por el Interventor en la ventanilla de radicación de cuentas del Instituto, junto con la documentación requerida en la Resolución o acto administrativo que se encuentre vigente al momento de radicación de la cuenta de anticipo. A título enunciativo se mencionan los siguientes:

    - Original de la Autorización de Pago (Formato AFINCO-FR-14).
    - Copia del contrato.
    - Copia del registro presupuestal.
    - Copia del documento de aprobación de la garantía.
    - Original de la Afectación Presupuestal de Obligaciones (Formato AFINCO-FR-12).
    - Original de la Identificación de Ejecución Contractual (Formato AFINCO-FR-13).
    - RUT.
    - Copia del documento con el radicado correspondiente debe ser entregada al Gestor Técnico de Proyecto en sede central del INVIAS o al Supervisor del Contrato de Interventoría en el caso de las Direcciones Territoriales.

15. El anticipo debe ser amortizado mediante deducciones de las actas de costos de interventoría. La cuota de amortización se determina multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del contrato. No obstante, la amortización total debe realizarse un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que debe ser controlada por el Supervisor del contrato de interventoría. Sin embargo, el Interventor podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado.

    La amortización del anticipo se refleja en las actas de costos y se efectúa a través de la facturación correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

16. El Interventor debe solicitar periódicamente al Gestor Técnico de Proyecto en sede central del INVIAS o al Supervisor del Contrato de Interventoría en el caso de las Direcciones Territoriales el reporte de pagos obtenido del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF NACION) del contrato de interventoría, con el fin de verificar los pagos efectuados contra el registro presupuestal del contrato y su correspondiente amortización del anticipo.

17. Cuando el movimiento de recursos del anticipo se realice mediante giro de cheques, estos deben ir firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría y cruzados a nombre del primer beneficiario. En el evento en que se realice mediante manejo electrónico, se requiere de las autorizaciones o firmas conjuntas.

18. Con cargo a esta cuenta no se autorizan traslados de recursos a otra cuenta, persona o entidad (notas débito) ni ingresos por ningún concepto (notas crédito), que no sean inherentes a la inversión del anticipo.

19. El Interventor debe presentar en sus Informes mensuales los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

IV. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA FORMATO MEPI-MN1-IN-3-FR-1

1. El Interventor debe elaborar el plan de inversión del anticipo acorde con el plan de cargas de trabajo que le permita mantener un flujo de caja adecuado para el cumplimiento del objeto contractual, el cual debe ser aprobado por el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Se indica en los datos generales, si el plan corresponde a un plan de inversión inicial del anticipo u obedece a una modificación del mismo, llevando en este último caso una numeración consecutiva.

3. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. No aplica para compra ni alquiler de vehículos.

4. El plan de inversión del anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto.

5. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el Interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.

6. El Interventor debe incluir debidamente diligenciado el formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1 en el Informe mensual de Interventoría.

V. INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA FORMATO MEPI-MN1-IN-3-FR-2

1. El Supervisor del contrato de interventoría debe solicitar al Interventor entregar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al desembolso del anticipo y hasta su inversión total, la relación detallada de gastos debidamente soportada y los siguientes documentos debidamente foliados y legajados:

    - Original de extractos bancarios.
    - Original de la certificación bancaria de rendimientos.
    - Conciliación bancaria.
    - Comprobante de egresos.

- Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que debe ser revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

2. El Interventor debe elaborar el informe mensual de inversión y buen manejo del anticipo, en el que se detallen los movimientos y los saldos generados por el manejo del anticipo.

3. La Interventoría debe mantener actualizado y bajo su custodia los documentos soporte generados por el manejo del anticipo y remitirlos a la Unidad Ejecutora una vez cancelada la cuenta del anticipo.

4. Con base en la información anterior, el Interventor debe diligenciar el formato de Informe de Inversión y buen manejo del anticipo contrato de interventoría (Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-2).

5. El informe final de Inversión y buen manejo del anticipo, debe acompañarse adicionalmente de la siguiente documentación:

   - Certificación expedida por parte de la entidad financiera donde conste la cancelación de la cuenta.
   - Certificación bancaria donde conste el valor de los rendimientos financieros durante la vigencia de la cuenta.
   - Certificación bancaria donde conste el saldo de la cuenta de anticipo por concepto distinto a rendimientos financieros, si los hubiere.
   - Constancia de anulación de cheques sobrantes.
   - Constancia de cheques anulados por el Interventor.

6. Cuando se presenten hechos de incumplimiento relacionados con el buen manejo y correcta inversión del anticipo, el Supervisor del Contrato de Interventoría debe diligenciar los formatos ALEDEJ-FR-5 “Lista de chequeo inicio del procedimiento administrativo sancionatorio -P.A.S.-“ y ALEDEJ-FR-6 “Solicitud de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio” y entregarlos con sus soportes a la Unidad Ejecutora, con el fin de que la Entidad haga efectiva la garantía del buen manejo y correcta inversión del anticipo, declarando el siniestro del mismo antes de la liquidación del contrato de interventoría e iniciar las demás acciones administrativas y judiciales pertinentes.

7. El Interventor debe incluir debidamente diligenciado el formato MEPI-MN1-IN-3-FR-2 en el Informe mensual de Interventoría.

VI. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	30 de diciembre de 2016	Alineación con el nuevo modelo Integrado de Gestión, Mapa de procesos, Proceso Gestión de la Infraestructura Vial. Instructivo que reemplaza MSE-IN-01-2 y Formatos que reemplazan MSE-FR-05-2 y MSE-FR-06-2.

1	Enero de 2022	Alineación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y ajuste al Decreto 1292 de 2021. Instructivo que reemplaza MINFRA-MN-IN-3 y Formatos que reemplazan MINFRA-MN-IN-3-FR-1 y MINFRA-MN-IN-3-FR-2.